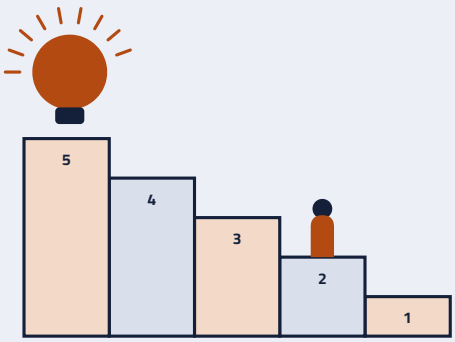
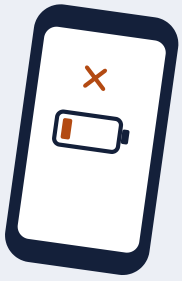
المحور الثالث من خمسة · 10:35 د

حل المشكلات

المشكل المؤجل لا يختفي، بل يكبر.

جواد · تواجهه ليلى





الأدلة العلمية في المرافعة

1945

جورج بوليا

افهم المسألة، ضع خطة، نفّذها، ثم راجعها.

1971

ديزوريلا وغولدفريد

خمس خطوات: تحديد المشكل، تحليل أسبابه، توليد الحلول، اختيار أنسبها وتنفيذه، ثم تقييم النتيجة.

سيليغمان

العجز المتعلَّم: أن يتوقف الإنسان عن المحاولة بعد تجارب أقنعته بأن جهده لا يغير شيئاً. وأسلوب تفسير الفشل يمكن تعديله بالتدريب.

خمس خطوات لحل أي مشكل

النموذج الذي صاغه ديزوريلا وغولدفريد سنة 1971. اضغط على خطوة لتقرأها.

إذا لم ينجح الحل نرجع إلى التحليل ونعيد المحاولة.

1. تحديد المشكل

المشكل هو الفرق بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه. أولى الخطوات أن نحدده في جملة واحدة بدل انتظار زواله.

2. تحليل الأسباب

نبحث عن أسباب المشكل. وإلى هذه الخطوة نعود إذا لم ينجح الحل.

3. توليد الحلول

نذكر بصوت مسموع أكبر عدد من الحلول، ولا نحكم على أي حل الآن.

4. الاختيار والتنفيذ

نختار حلاً واحداً بثلاثة معايير: السرعة، وسهولة التنفيذ، وموثوقية النتيجة. ثم ننفذه.

5. التقييم

هل نجح الحل؟ وإن لم ينجح عدنا إلى التحليل وأعدنا المحاولة.

المرافعة 1 / 12

- القاضية: جاء في شكايتك أن المتهمة كانت تحل مشاكلها بخطوات واضحة، ثم توقفت عن تطبيقها، إلى غير ذلك مما ورد فيها. فهل ما ورد فيها صحيح؟ (للمحور)
- المحور (جواد): نعم سيدتي القاضية، ولنا مرافعة شفاهية مدعمة بالأدلة العلمية والوقائع.
- القاضية: تفضل.

المحور (جواد)

سيدتي القاضية، المشكل في حقيقته هو الفرق بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه، ولحله خمس خطوات، وهي النموذج الذي صاغه ديزوريلا وغولدفريد سنة 1971: تحديد المشكل، ثم تحليل أسبابه، ثم توليد الحلول، ثم اختيار أنسبها وتنفيذه، ثم تقييم النتيجة. وقد سبقهما عالم الرياضيات جورج بوليا سنة 1945 بمبدأ مماثل: افهم المسألة، ضع خطة، نفّذها، ثم راجعها. وكانت المتهمة تتبع هذه الخطوات، ثم توقفت عن تطبيقها.

الواقعة والدفع المسبق 2 / 12

المحور (جواد)

ونحن نستبق دفعاً قد يُثار، وهو الظرف القاهر. فالظروف غير المتوقعة تفسر العجز الأول، لا الاستمرار في السكون، لأن البدائل كانت متاحة ولم تسلكها. وتشهد الواقعة: ففي الأسبوع الذي سبق الامتحان انقطعت الكهرباء ليلاً وفرغ هاتف المتهمة وفيه الدروس. لم تبحث عن شاحن احتياطي، ولم تتصل بزميلة، ولم تحدد المشكل أصلاً، واكتفت بالانتظار. وهذا ما يسميه سيليغمان العجز المتعلَّم، أي أن يتوقف الإنسان عن المحاولة بعد تجارب أقنعته بأن جهده لا يغير شيئاً، حتى حين تصبح السيطرة ممكنة.

اعتراض الدفاع 3 / 12

الدفاع (ليلى)

اعتراض، سيدتي القاضية! المحور يفترض أن المتهمة قادرة على تطبيق الخطوات الخمس متى شاءت. لكن موكلتي، بعد تعثرات سابقة، آمنت بأنها «لا تصلح لحل المشاكل»، وهذه عقلية ثابتة، يرى صاحبها أن قدراته محدودة بطبعه، فيستسلم عند أول عثرة. وسكونها ليس تمرداً على الخطوات، بل أثر هذا الاعتقاد. (تقوم)

القاضية

الاعتراض مقبول جزئياً؛ فللدفاع أن يفسر السكون، لكن التفسير لا يعفي من الخطوات. وللمحور أن يرد.

رد المحور وطلب الإذن 4 / 12

المحور (جواد)

نشكر الدفاع، فقد وضع يده على الداء. فما تعلّمه التجربة يمكن أن تغيّره التجربة؛ إذ بيّن سيليغمان نفسه لاحقاً أن أسلوب تفسير الفشل يمكن تعديله بالتدريب. وهذا ما نطلبه: لا موهبة خارقة، بل خطوات. ولنبيّن ذلك، سيدتي القاضية، نلتمس الإذن باستدعاء أحد الحاضرين لنعيد معه الواقعة نفسها.

القاضية

الإذن ممنوح، تفضل. وللحاضر حرية القبول أو الاعتذار.

النشاط مع الحضور 5 / 12

- المحور (جواد) (يختار جواد متطوعاً ويجلسه على الكرسي أمام المنصة) شكراً لك. تخيّل أنك في الليلة التي تسبق امتحانك، فانقطعت الكهرباء وفرغ هاتفك وفيه جميع دروسك. حدّد المشكل في جملة واحدة، ثم اذكر بصوت مسموع أكبر عدد من الحلول خلال ثلاثين ثانية، ولا تحكم على أي حل الآن. (يمر النشاط دون مقاطعة)

(يحصي جواد الحلول على أصابعه، ثم يدعو الحاضرين إلى إضافة حلول لم يذكرها المتطوع)

انظروا كم حلاً وُلد في دقيقة! وجدنا بدائل كثيرة كنا نظنها معدومة.

استجواب النيابة وخطوة الاختيار 6 / 12

- النائبة العامة سيدتي القاضية، أستأذن المحكمة في توجيه سؤالين إلى المتطوع بصفته شاهداً. (تقوم)
- القاضية الإذن ممنوح، والمتطوع حر في الإجابة.
- النائبة العامة (للمتطوع) حين انقطعت الكهرباء في خيالك، ما أول فكرة خطرت لك؟ وهل كنت ستجد هذه الحلول لو لم يطلب منك أحد التفكير في بدائل؟
- المحور (جواد) (للمتطوع، بعد جوابه) اختر من هذه الحلول واحداً بثلاثة معايير: السرعة، وسهولة التنفيذ، وموثوقية النتيجة. تلك هي الخطوة الرابعة. وبعد التنفيذ نقيّم: هل نجح الحل؟ وإن لم ينجح عدنا إلى التحليل.

سؤال المحكمة للمتطوع 7 / 12

- المستشارة الأولى سيدتي الرئيسة، أستأذن في توجيه سؤال إلى المتطوع.
- القاضية مأذون لك.
- المستشارة الأولى (للمتطوع) لو واجهت مشكلة مفاجئة غداً، أي خطوة من الخطوات الخمس ستنساها أولاً؟ (يجيب المتطوع)

الالتماسات 8 / 12

- المحور (جواد) وعليه، سيدتي القاضية، نلتمس إثبات عدول المتهمة عن حل المشكلات، وإلزامها باستئناف الخطوات الخمس، وأولها تحديد المشكل بدل انتظار زواله. ولمجلسكم الموقر واسع النظر. (يشكر المتطوع ويصفق له الحاضرون)

أسئلة الدفاع 9 / 12

- القاضية: هل من سؤال؟ (للدفاع)
- الدفاع (ليلى): نعم سيدتي القاضية. أليس لموكلتي طريقتها الخاصة في حل مشاكلها؟ فلماذا تغيّرها؟
- المحور (جواد): الطريقة الثابتة تنفع مع مشكل معروف، وتفشل مع مشكل جديد. لذلك جاءت الخطوة الخامسة: إذا لم ينجح الحل نرجع إلى التحليل ونعيد المحاولة.
- الدفاع (ليلى): وأليس من الناس من لا يصلح لحل المشكلات أصلا؟
- المحور (جواد): حل المشكلات ليس موهبة وِلادية، بل مهارة تُكتسب بالتدريب، وموكلتكم نفسها كانت تتقنها.

السؤال المضاف 10 / 12

- القاضية: هل من سؤال آخر؟ (للدفاع)
- الدفاع (زكرياء): نعم سيدتي القاضية. هل يضمن المشتكي أن الحل سينجح؟ أليس الأسلم ألا نغامر؟ (يقوم)
- المحور (جواد): لا أحد يضمن النجاح سلفا، ولهذا جاء التقييم. أما السكون فهو الخيار الوحيد الذي يضمن استمرار المشكل، والمشكل المؤجل لا يختفي، بل يكبر.

النيابة 11 / 12

- القاضية: هل من سؤال آخر؟ (لممثلة الحق العام)
- النائبة العامة: سيدتي القاضية، لدي سؤال للمشتكي: كيف نميز بين شخص لم يتمكن من حل مشكلته رغم محاولاته، وشخص امتنع عن المحاولة رغم توفر بدائل ممكنة؟
- المحور (جواد): الفرق في المحاولة لا في النتيجة، سيدتي القاضية؛ فمن حاول وتعثر بحث عن بدائل، أما من امتنع فلم يتحرك أصلا، كما فعلت المتهمة حين فرغ هاتفها. وهكذا تتراكم المشاكل، وتتحول القصيرة المدى إلى طويلة المدى. هاتف فارغ يصير درسا فائتا، ثم امتحانا متعثرا.

جواب المتهمة والانتقال 12 / 12

- القاضية: حين انقطعت الكهرباء وفرغ هاتفك، ماذا فعلتِ في تلك الليلة بالضبط؟ (للمتهمة)

- **المتهمة** جلست أنتظر عودة الكهرباء، سيدتي القاضية، فلم أشأ أن أتسرع في البحث عن حلول. وأنكر أنني عجزت؛ فأنا لا أستطيع أن أحل كل شيء، ولكل إنسان حدوده.

- **الدفاع (ليلى)** نؤازر موكلتنا، سيدتي القاضية، فلكل إنسان حدوده. وقد أكد دويك أن من يعتقد أن قدراته ثابتة يفسر أي تعثر دليلاً على حدوده، فيتوقف عن المحاولة لا عن عجز حقيقي بل عن قناعة مسبقة. والقناعة تُعالج بالحوار والتدرج، لا بالإدانة. (تقوم)

- **القاضية** تستدعي المحكمة المحور الرابع: محور إدارة النزاعات المنبثق عنه.